

庭审过程中，某房地产公司表示曾于2021年12月30日向朴某发出入住通知，但未提供充分证据予以证明，但从某房地产公司提供的与朴某的微信聊天内容可以推断出朴某在2022年1月3日就房屋交付的相关问题进行沟通。涉案房产于2022年1月4日完成工程竣工验收备案。2022年2月23日，朴某向某房地产公司发出《解除北京市商品房预售合同通知书》，以某房地产公司交付房屋逾期超过90日为由要求解除案涉商品房预售合同。

【案件焦点】

朴某能否基于某房地产公司逾期交房行为获得案涉合同的解除权。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：原告、被告双方签订的《北京市商品房预售合同》是双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约履行。本案的争议焦点为涉案的《北京市商品房预售合同》能否予以解除。

第一，从工程竣工验收备案表来看，涉案房产已于2022年1月4日完成了竣工验收备案，被告继续履行合同，交付房屋具备了客观条件。关于朴某所持涉案房产至少在2022年1月28日尚不具备交付条件的主张，法院不予采信。

第二，某房地产公司表示其向朴某发出入住通知的时间为2021年12月30日，但就其主张未提供充分证据加以证明。对此，朴某虽然否认收到入住通知书。但从某房地产公司提供的与朴某的微信聊天内容可以推断出朴某在2022年1月3日已经得知涉案房屋将可以交付这一情况具有高度盖然性。

第三，双方约定的房屋交付日期为2021年9月30日，涉案房产于2022年1月4日完成工程竣工验收备案。某房地产公司的逾期交房行为已超过90天。

对此法院认为，合同双方已就涉案房产完成网签，涉案房产的贷款亦已发放完毕，且朴某已按期偿还房屋贷款一段时期。另，朴某就逾期交房所遭受损失可通过双方在合同中约定的违约责任予以救济。故某房地产公司虽然存在逾期交房行为，但其违约行为比较轻微。涉案房产已完成工程竣工验收备案，涉案合同能够继续履行，目前并未影响到朴某购买涉案房产目的的实现。

综合以上情况，从鼓励交易、促进交易稳定的精神出发，对于朴某要求解除双方签订的《北京市商品房预售合同》的诉讼请求，法院不予支持。

北京市密云区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回原告朴某的诉讼请求。

朴某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：朴某虽然否认收到入住通知，但从某房地产公司提供的与朴某的微信聊天内容可以推断出朴某在2022年1月3日就房屋交付的相关问题进行沟通。另外，根据查明的事实，涉案合同双方已就涉案房产完成网签，涉案房产的贷款亦已发放完毕，且朴某已按期偿还房屋贷款一段时期。根据某房地产公司提交工程竣工验收备案表，涉案房产亦于2022年1月4日完成了竣工验收备案，交付房屋具备客观

条件，购房者的合同目的并非不能实现。朴某就逾期交房所遭受损失，可通过双方在合同中约定的违约责任予以救济。综上所述，某房地产公司虽然存在逾期交房行为，但其违约行为并不足以导致双方之间房屋买卖合同目的无法实现，一审法院综合考量合同双方履行的实际情况、公平及维护交易安全等案件因素所作判决处理意见并无不当，法院予以维持，朴某以某房地产公司未按照合同约定按时交付房屋为由要求解除合同及相关诉讼请求，法院不予支持。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

合同解除权是合同当事人依照合同约定或法律规定享有的解除合同的权力。依合同解除权产生的条件不同，可将其分为约定解除权和法定解除权。约定解除权是指在合同或协议中，双方通过约定赋予一方或双方在特定条件下解除合同的权力。这种权利通常通过合同条款明确约定，区别于由法律规定可解除情形的法定解除权。本案的核心争议焦点为，在认定案涉购房合同合法有效及被告的逾期交房行为已满足约定解除权行使条件的情况下，能否随即认定原告可据此行使解除权。对此，本案依据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第四十七条的规定，结合案件审理情况，重点从履约背景、履约实际情况、公平及维护交易安全等方面就被告的违约行为进行审查，从而认定其违约情节为“显著轻微”，以此判决驳回原告的诉讼请求。

如何在审判实践中准确把握约定解除权法律适用涉及协议效力认定、约定解除权适用条件是否成就及违约程度是否“显著轻微”需审查三个层面。前两个层面分别有法律规定和合同约定作为依据，相对容易把握。但违约情节是否“显著轻微”的审查往往因具体案件情况的复杂多样而难度较大。以下将对其在个案中的认定问题进行探讨。

笔者认为，探讨该问题要结合契约观念变化对两大法系中合同解除权制度发展的影响。在形式主义契约观影响下，古代法中存在严禁解约的情况。交易发展的要求，产生了诺成契约。此时，合同解除权开始在各种合意契约中得以产生和发展。合意主义是合同解除权得以发展的基础。自罗马法中合意契约开始产生后，合同解除权便成为法律赋予当事人所享有的一项十分重要的权利。而随着社会经济的发展，需要对传统的合意主义原则进行适当限制：一是对强势主体一方的合同解除权进行必要的限制；二是对弱势一方赋予较为有利的合同解除权，以求在交易安全与合同法的其他价值如公平效率等之间寻求一种最佳的平衡，从而最终平衡双方合同利益。

审查违约情节是否“显著轻微”也应以此作为落脚点。对此，可以从以下

三个方面进行认定：一是合同履行情况，即违约行为是否影响合同目的实现、违约行为的持续时间、导致违约行为发生的原因等都是应考量的因素；二是守约方的损失情况，即守约方是否实际遭受损失、损失大小及所受损失能否通过双方约定的其他违约责任进行救济；三是合同是否具备继续履行的可能性或条件。

如果双方约定的解除权事由发生后，即赋予当事人当然获得合同解除权，属于对当事人意思自治的放任，亦与促进交易的立法目的相悖。而本案是依据《全国法院民商事审判工作会议纪要》“约定解除适用”的规定，审查守约方是否可依据约定获得解除权的典型案例。对于同类案件的审理具有参考价值，有利于维护市场正常交易秩序，优化法治营商环境，充分发挥司法裁判对市场的规范引导和价值作用。

编写人：北京市密云区人民法院 史晓寒